

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية رقم 2025/472

بناءً على انتخابنا خيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم 2025/472 والمتعلق بقطع الأرض موضوع الدعوى رقم

1- قطعه رقم (96) من حوض العجرة رقم (13) من أراضي قرية خرجا / مديرية تسجيل أراضي بني كنانة

2- قطعه رقم (218) من حوض العجرة رقم (13) من أراضي قرية خرجا / مديرية تسجيل أراضي بني كنانة

3- قطعه رقم (2) من حوض ام عامر رقم (6) من أراضي قرية خرجا / مديرية تسجيل أراضي بني كنانة

ولدى وصولنا الى العقار موضوع الدعوى بمعية السيد مامور تنفيذ محكمة بني كنانة المحترم وبعد الوقوف على رقبة العقار تسلمنا مبررات القضية وتحلفنا اليمين القانونية بأن نقوم بمهمتنا بكل امانه واخلاص وتفهمنا المهمة الموكولة

الينا / وهي مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة ومع واقع العقار من جهة أخرى ووصف العقار وصفا شاملا وتفصيليا وتقدير قيمه المتر المربع الواحد من قطعه الأرض موضوع معاملة اليد وما عليها من انشاءات واشجار

ومزروعات بتاريخ الكشف وبيان حصص الشريك/ عمر علي محمد خلف في حصص تسجيل وبيان فيها اذا كان المدين او الكفيل ساكنا في العقار او انه مشغولا من الغير وبيان اسمه ومستنده في الاشغال ان امكن وبيان جواز تجزئه

بيع العقار المحجوز موضوع وضع اليد ان امكن ذلك مع بيان القيمة المقدرة لكل جزء منه وبيان موعد حصاد المحصولات وجني الثمار ان وجدت وتقدير كمياتها وتقدير قيمتها

وعلى ضوء المهمة الموكولة الينا وبعد تقديم وصف أولي من قبلي للعقار موضوع الدعوى فقد طلبت الإمهال من السيد مامور تنفيذ محكمة كنانة المحترم لحين تقديم تقرير كشف بالمهمة الموكولة الينا .

وبعد الرجوع إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى والتجوال بها واخذ الاقيسة اللازمة فابنا نبين لهيئة المحكمة الموقرة ما يلي:

أولا (قطعه رقم (96) من حوض العجرة رقم (13) من أراضي قرية خرجا / مديرية تسجيل أراضي بني كنانة

إن المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة أخرى وإن قطعة الأرض من نوع ملك خارج

حدود البلديات وتتبع لبلدية خرجا وهي ضمن احكام تنظيم سكن (زراعي خارج التنظيم) والبالغ مساحتها (42272)

متر مربع تربتها حمراء وصالحه للبناء والزراعة وتصلها من الخدمات (شارع وكهرباء) وتقع القطعة موضوع

الدعوى في الجهة الشرقية من بلدة خرجا وينمو عليها عدد من الأشجار المختلفة في العمر والنوع ويحدها من

الجنوب طريق زراعي معبد وتتطاول من الشمال الى الجنوب وهي شبه مستوية في معظم جزئها الشرقي ومائله الى

الغرب في جزئها الغربي وهي خالية من الابنية

وعليه فاتي اقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى سليخ (12 دينار) وبذلك تكون قيمة قطعة

الأرض موضوع الدعوى تساوي : 42272 م × 12 دينار = 507264 دينار

ينمو على قطعة الأرض موضوع الدعوى الأشجار التالية والمبينه كما في الجدول الاتي:

النوع	العدد	العمر / سنة	قيمة الشجرة الواحدة / دينار	القيمة الاجمالية / دينار
زيتون	63	7	5	2205
زيتون	156	32	5	24960
زيتون	101	40	5	20200
لوزيات	36	4	4	576
لوزيات	392	9	4	14112
لوزيات	58	15	4	3480
لوزيات	2	20	4	160
تين	2	20	3	120
عنب	28	3	4	336
عنب	12	5	4	240

1

2

3

المجموع		66389
---------	--	-------

وبذلك تصبح القيمة الاجمالية المقدرة للأرض وما عليها من أشجار يساوي

$$66389 \text{ دينار} + 507264 \text{ دينار} = 573653 \text{ دينار}$$

وبالرجوع الى سند التسجيل تبين بان جامعة الحصص = 4204800 حصه وان حصص المحكوم عليه عمر علي محمد خلف = 120610 حصه وتساوي من مساحة الأرض = 1211.664م² وهي غير قابله للافراز

وعليه تكون قيمة حصص المحكوم عليه عمر علي محمد خلف في قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 96 وما عليها من أشجار = القيمة المقدرة الإجمالية ÷ جامعة الحصص × حصص المحكوم عليه = 573653 دينار ÷ 4204800 × 120610 = 16454.596 دينار

ثانياً (قطعة رقم (218) من حوض العجوة رقم (13) من أراضي قرية خرجا / مديرية تسجيل أراضي بني كنانة إن المرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة أخرى وان قطعة الأرض من نوع ملك خارج حدود البلديات وتتبع لبلدية خرجا وهي ضمن احكام تنظيم سكن (زراعي خارج التنظيم) والبالغ مساحتها (6997) متر مربع تربتها حمراء وصالحه للبناء والزراعة وتصلها من الخدمات الشارع وتقع القطعة موضوع الدعوى في الجهة الشرقية من بلدة خرجا وينمو عليها أشجار من الزيتون ويحدها من الغرب طريق زراعي معبد وتتطاول من الشرق الى الغرب وهي شبه مستوية وهي خالية من الابنية وعليه فاني اقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى سليف (12 دينار) وبذلك تكون قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى تساوي : 6997 م² × 12 دينار = 83964 دينار ينمو على قطعة الأرض موضوع الدعوى الأشجار التالية والمبينه كما في الجدول الاتي :

النوع	العدد	العمر / سنة	قيمة الشجرة الواحدة / دينار	القيمة الاجمالية / دينار
زيتون	90	40	5	18000
المجموع				18000

وبذلك تصبح القيمة الاجمالية المقدرة للأرض وما عليها من أشجار يساوي

$$18000 \text{ دينار} + 83964 \text{ دينار} = 101964 \text{ دينار}$$

وبالرجوع الى سند التسجيل تبين بان جامعة الحصص = 22 حصه وان حصص المحكوم عليه عمر علي محمد خلف = 2 حصه وتساوي من مساحة الأرض = 636.090 م² وهي غير قابله للافراز

وعليه تكون قيمة حصص المحكوم عليه عمر علي محمد خلف في قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 218 وما عليها من أشجار = القيمة المقدرة الإجمالية ÷ جامعة الحصص × حصص المحكوم عليه = 101964 دينار ÷ 2 × 22 = 9269.454 دينار

ثالثاً (قطعة رقم (2) من حوض ام علم رقم (6) من أراضي قرية خرجا / مديرية تسجيل أراضي بني كنانة إن المرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة أخرى وان قطعة الأرض من نوع ملك خارج حدود البلديات وتتبع لبلدية خرجا وهي ضمن احكام تنظيم سكن (زراعي خارج التنظيم) والبالغ مساحتها (19008) متر مربع تربتها حمراء وصالحه للبناء والزراعة وتصلها من الخدمات الشارع والكهرباء وتقع القطعة موضوع الدعوى في الجهة الشرقية من بلدة خرجا وينمو عليها عدد من الأشجار المختلفه في العمر والنوع ويحدها من الغرب طريق زراعي معبد وتتطاول من الشرق الى الغرب وهي مائله قليلا الى الشرق ماعد اخرها من الشرق جزء قليل منحدر باتجاه الشرق وهي خالية من الابنية

وعليه فاني اقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى سليف (8 دنانير) وبذلك تكون قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى تساوي : 19008 م² × 8 دينار = 152064 دينار

2

2

ينمو على قطعة الأرض موضوع الدعوى الأشجار التالية والمبينه كما في الجدول الاتي :

النوع	العدد	العمر / سنة	قيمة الشجرة الواحدة / دينار	القيمة الاجمالية / دينار
زيتون	234	35	5	40950
زيتون	7	7	5	245
عنب	4	5	4	80
لوزيات	12	20	4	960
لوزيات	4	15	4	240
لوزيات	3	10	4	120
المجموع				42595

وبذلك تصبح القيمة الاجمالية المقدرة للأرض وما عليها من أشجار يساوي
152064 دينار + 42595 دينار = 194659 دينار

وبالرجوع الى سند التسجيل تبين بان جامعة الحصص = 395673600 حصه وان حصص المحكوم
عليه عمر علي محمد خلف = 9891840 حصه وتساوي من مساحة الأرض = 475.2 م² وهي
غير قابله للافراز

وعليه تكون قيمة حصص المحكوم عليه عمر علي محمد خلف في قطعة الأرض موضوع الدعوى
رقم 2 وما عليها من أشجار = القيمة المقدرة الإجمالية ÷ جامعة الحصص × حصص المحكوم عليه
= 194659 دينار + 9891840 × 395673600 = 4866.475 دينار

رابعا (وعليه تكون قيمة حصص المحكوم عليه عمر علي محمد خلف في الثلاث قطع الأرض
موضوع الدعوى (96 + 218 + 2) وما عليها من أشجار يساوي

16454.596 دينار + 9269.454 دينار + 4866.475 دينار = 30590.529 دينار

- مرفق صور للتوضيح

2- أرجو تبين لهيئة المحكمة الموقرة اننا نحن الخبراء وعند إعدادنا لتقرير الخبرة أننا قد راعينا ان خبرتنا تمت بناءً
على المبررات التي سلمت لنا من قبل هيئة المحكمة الموقرة وأننا قمنا بإعداد تقرير الخبرة دون صعوبات اعترضت
عملنا أو محاولات للتأثير علنا من أي شخص ولا توجد لنا أية علاقة باطراف الدعوى

تحريرا في 2024/ 2/17

وهذه خبرتي والله الموفق

مرفق صور للتوضيح

المهندس الزراعي

عبد الله عبيد / 0797759724

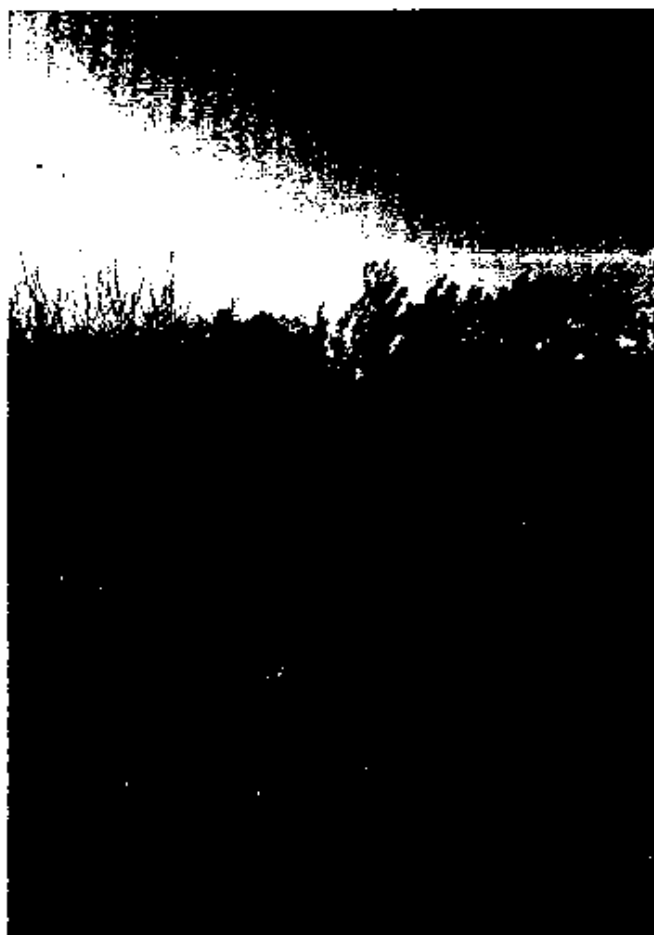
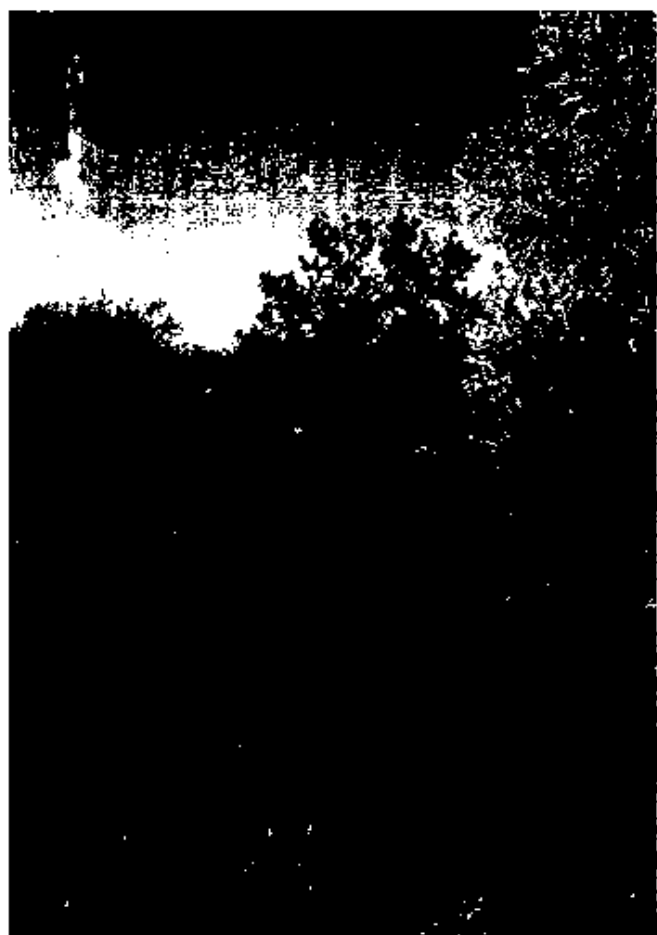
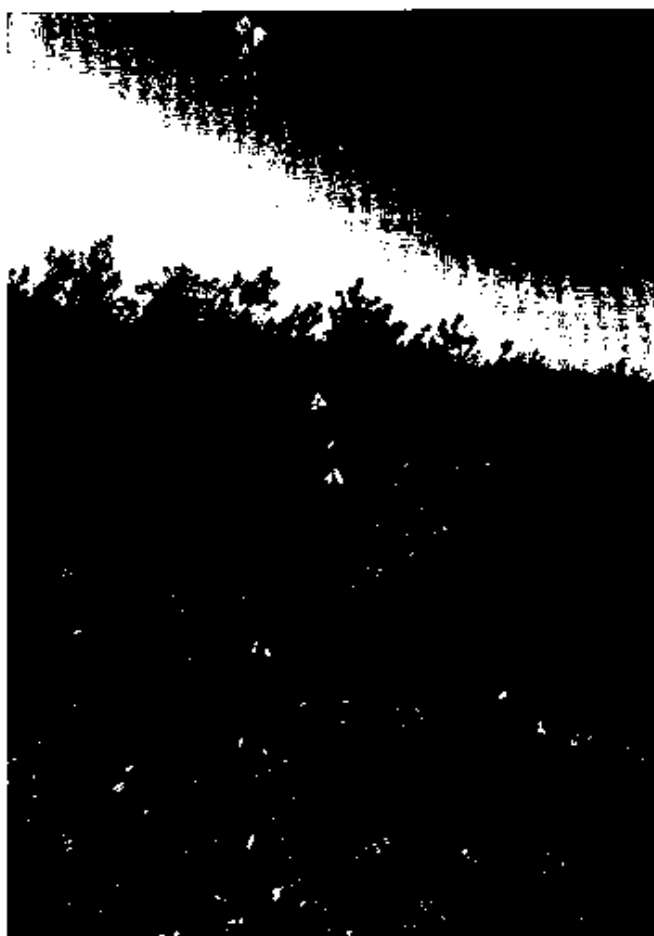
الخبير المساح المرخص والمقدر العقاري

إبراهيم حسين أبو زيتون / 0777730803

2

2

2



11/1/9

2

1

2

3



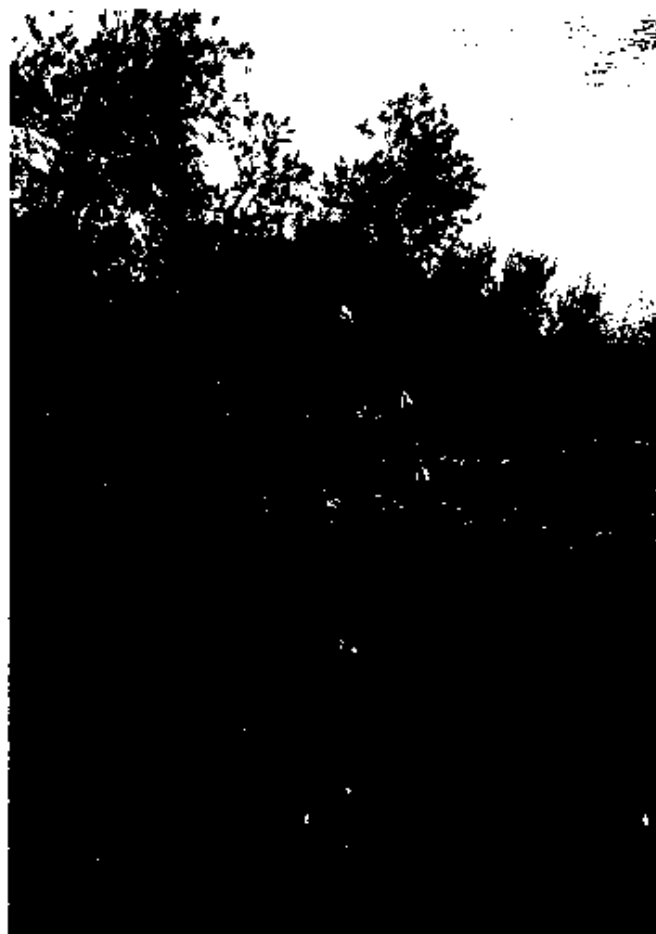
Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

1. 1.

2.

3.



Handwritten signature or initials, possibly "JPT/c".

Handwritten signature or initials, possibly "CD".

1

2

3